

Zmluva o dielo - výkon stavebného dozoru

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom ako verejným obstarávateľom cez nástroj elektronizácie verejných zákaziek EVO, na predmet zákazky „**Výkon činnosti stavebného dozoru**“, realizovanej podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákazka“ a „zákon o VO“).

Článok 1.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Špačince
Sídlo: Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16,
919 51 Špačince
V jeho mene konajúci: PhDr. Július Zemko, starosta obce
Oprávnený rokovať vo veciach
a) zmluvných: PhDr. Július Zemko, starosta obce
b) technických: PhDr. Július Zemko, starosta obce
IČO: 00313033
DIČ: 2021175706
IBAN: SK46 5600 0000 0010 0131 6001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Stavebný dozor:

Názov: cm project, s.r.o.
Sídlo: Halenárska 9380/18, Trnava 917 01
IČO: 46 818 146
DIČ: 2023596190
IČ DPH: SK2023596190
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2688 3889
Zastúpený: Ing. Marian Remenár, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 30042/T

(ďalej len „Stavebný dozor“)

(ďalej v texte len „stavebný dozor“ a spolu s objednávatelom aj ako „zmluvné strany“)

Článok 2.

Predmet, miesto, spôsob a lehoty plnenia

1. Predmetom zmluvy je záväzok stavebného dozoru poskytnúť objednávatelovi služby stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác na zákazke „**Vodozádržné opatrenia s adaptáciou na zmenu klímy v areáli parku v Obci Špačince**“, (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“).
2. Predmetom zmluvy sú najmä tieto práva a povinnosti stavebného dozoru:
 - a) Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby - najmä s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
 - b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť o tom zápis do stavebného denníka.
 - c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru, avšak v minimálnom intervale 1 krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje, je možné interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavby, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.

- d) Vykonávať kontrolnú činnosť, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu, po celú dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.
- e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a poskytnúť včas potrebné rozhodnutia vo vzťahu k nim. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od objednávateľa je stavebný dozor povinný upovedomiť ostatných účastníkov stavby, ktorí sú identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka, ak ide o významné rozhodnutie.
- f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.
- g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.
- h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok/atesty, protokoly/.
- i) Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- j) Sledovať a objednávateľovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.
- k) Priebežne sledovať vedenia stavebného denníka z pohľadu, či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku.
- l) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby - bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti objednávateľa.
- m) Priebežne kontrolovať súlad množstva jednotlivých položiek so zmluvou o dielo, najmä oceneným výkazom výmer, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou: 1) odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; 2) kontrolovanie a odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistenie ich včasného predloženia na úhradu.
- n) Sledovať, vyžadovať a zabezpečovať, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite.
- o) Zúčastňovať sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby.
- p) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, je stavebný dozor povinný nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií, a to všetko v úzkejšej súčinnosti s objednávateľom.
- r) Kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo.
- q) Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby.
- s) Včas vyžiadať a skontrolovať od zhotoviteľa doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania.
- t) Kontrolovať a zabezpečovať odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa je stavebný dozor povinný pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.
- u) Kontrolovať riadne vypratanie staveniska zhotoviteľom.
- v) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.
- x) a iné činnosti priamo súvisiace s funkciou stavebného dozoru a realizáciou diela, ak si to vyžadujú príslušné predpisy a okolnosti realizácie diela.
3. Stavebný dozor je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že stavebný dozor nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.



4. Stavebný dozor je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Stavebný dozor môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Stavebný dozor predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala plnenie zákazky. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene subdodávateľov do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zo strany stavebného dozoru. V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy, zo strany objednávateľa nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný. Následne bude stavebný dozor povinný do 5 pracovných dní predložiť nové znenie zoznamu subdodávateľov. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľovi žiadnym spôsobom nezbavuje stavebného dozoru záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
5. Stavebný dozor zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Stavebný dozor zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe Zmluvy o subdodávke.
6. Stavebný dozor aj jeho subdodávateľia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
7. Stavebný dozor sa zaväzuje plniť svoj zmluvný záväzok s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. Pri výkone dohodnutej činnosti sa stavebný dozor ďalej zaväzuje:
 - postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a normami
 - dodržiavať diskretnosť o podmienkach a realizácii výstavby v záujme objednávateľa
 - obhajovať dobré meno objednávateľa ako stavebníka
8. Lehota plnenia sa počíta na približne 4 kalendárne mesiaca. Lehota plnenia predmetu tejto zmluvy (poskytnutie služby stavebného dozoru) je v priamej súvislosti s realizáciou stavebných prác diela a začína sa počítať dňom prevzatia staveniska diela zhotoviteľom stavby, o čom bude stavebný dozor dostatočne včas informovaný. Termín ukončenia poskytovania služieb predmetu tejto zmluvy je s ohľadom na trvanie výstavby diela iba predpokladaný a neskončí sa skôr, ako bude dielo riadne odovzdané dodávateľmi/zhotoviteľmi a prevzaté objednávateľom do užívania.
9. Miesto plnenia: Územie určené pre výstavbu sa nachádza v k. ú. Obce Špačince, areál parku v Obci Špačince. Riešené územie je situované v centre obce ohraničené Hlavnou ulicou, Poštovou ulicou a Krupianskym potokom.
10. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za vykonané služby.
11. Ďalšie zásady vykonávania stavebného dozoru:
 - výkon občasného stavebného dozoru pri realizácii stavby
 - povinná účasť na kontrolných dňoch a vedeniach stavby, resp. podľa potreby aj mimo týchto dní na rôznych rokovaní a poradách na základe objektívnej potreby realizácie stavieb a oprávnených požiadaviek objednávateľa
 - výkon stavebného dozoru sa bude zabezpečovať najmä: sledovaním zápisov zhotoviteľa v stavebných denníkoch a reagovaním na tieto zápisy najneskôr do 3 kalendárnych dní, zápismi z kontrolných dní a vedenia stavby, zápismi z rokovaní, zápismi do stavebného denníka, zasielaním stanovísk a vyjadrení, odsúhlasovaním mesačných súpisov vykonaných prác, zisťovacích protokolov, priebežných a záverečných faktúr, spisovaním preberacích protokolov, odsúhlasením odstránenia väd a nedorobkov a podpisovaním príslušných zápisov a pod.
 - spolupráca s autorským dozorom stavby, zabezpečením prístupu na stavenisko, sprístupnenie projektovej dokumentácie, stavebných denníkov, protokolov o vykonaných skúškach, atestov a certifikátov o použitých stavebných výrobkoch a hmotách a pod.
 - kontrolné dni stavieb zvoláva objednávateľ, alebo jeho oprávnený zástupca – stavebný dozor; budú sa konať podľa potreby, termín kontrolného dňa bude stavebnému dozoru oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
12. Pri plnení zmluvy zmluvné strany zastupujú:
 - a) objednávateľa: PhDr. Július Zemko, starosta obce
 - b) stavebný dozor: Ing. Marian Remená
13. Pre výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby poskytne objednávateľ spoluprácu, ktorú predstavuje najmä:
 - poskytnutie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác
 - poskytnutie podkladov pre výkon služby – schválenú projektovú dokumentáciu, pripomienky a podmienky pre realizáciu získané v priebehu prípravy stavby, požiadavky a pripomienky objednávateľa

- poskytnutie doplňujúcich údajov, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých objektívna potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy
14. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu voči stavebnému dozoru, a to vo výške 50,- € za každé porušenie povinností definovaných v tomto článku zmluvy, ak porušenie tejto povinnosti spôsobilo objednávateľovi problémy pri realizácii stavby, príp. škodu, ktorú nie je možné napraviť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá týmto konaním, resp. plnením zmluvy v rozpore s týmto článkom zmluvy vznikla objednávateľovi.
 15. Predmet zmluvy plánuje verejný obstarávateľ spolufinancovať na základe Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Programu Slovensko 2021 – 2027, Názov Výzvy: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami (mimo vodných tokov), kód Výzvy: PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR, sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP“).

Článok 3.

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli cenu za predmet zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške:
4 060,00,- EUR bez DPH/celkom
933,80,- EUR DPH
4 993,80,- EUR s DPH.
2. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady stavebného dozoru na riadne splnenie predmetu zmluvy - všetky poplatky a dane súvisiace s plnením, dopravné náklady a pod.
3. V prípade Stavebného dozora, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovaná stavebným dozorom podľa daňových a účtovných právnych predpisov aktuálne platných v Slovenskej republike v čase dodania prác a fakturácie, pričom zmena sadzby DPH a s tým súvisiacej ceny s DPH sa uskutoční bez nutnosti uzavretia dodatku k tejto zmluve o navýšení sumy DPH, ak takéto navýšenie vyplýva zo zákona – zo zmeny príslušnej legislatívy, priamo vo vystavenej faktúre. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany. Výška DPH tak bude pripočítaná k cene predmetu zmluvy v EUR bez DPH, vždy podľa aktuálne platnej legislatívy ku dňu plnenia predmetu zmluvy.
4. V prípade, že Stavebný dozor v postavení neplatcu DPH zmení počas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje daňové postavenie, tj. ak sa zmení z neplatcu DPH na platcu DPH, čím by sa zmenila pôvodne ponúkaná celková suma v bode 1 tohto článku zmluvy, náklady s tým súvisiace idú na ťarchu Stavebného dozora. Stavebný dozor nie je oprávnený fakturovať navyše sumu DPH k celkovej sume podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, je však oprávnený celkovú sumu vyfakturovať tak, aby bola rozdelená na sumu plnenia podľa tejto zmluvy a výšku DPH, avšak táto suma vo faktúre nesmie prekročiť pôvodne definovanú celkovú sumu v bode 1 tohto článku zmluvy.
5. Stavebný dozor bude faktúru vystavovať a predkladať objednávateľovi na úhradu v dvoch rovnopisoch. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu stavebného dozora.
6. Stavebný dozor podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že cena podľa bodu 1 tohto článku je reálna voči aktuálnym podmienkam trhu. Stavebný dozor si je vedomý, že predmet zmluvy bude financovaný z NFP, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí NFP (ďalej aj „Zmluva o NFP“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak orgány oprávnené na výkon kontroly / auditu podľa Zmluvy o NFP na základe identifikovaného zistenia, že plnenie alebo jeho časť na základe tejto zmluvy je nehospodárne vo vzťahu k aktuálnym podmienkam trhu, objednávateľovi odopru alebo znížia poskytnutie NFP na plnenie z tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
7. Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Stavebný dozor zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis poskytnutých služieb a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, resp. iný ekvivalentný doklad potvrdzujúci poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy. Faktúra je splatná na účet stavebného dozora do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 60 – dňová lehota splatnosti, zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany objednávateľa,

ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k projektu financovanému systémom z prostriedkov NFP.

9. Každá faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavenia, prípadne aj označenie predmetu zmluvy, názov, príp. kód projektu podľa Zmluvy o NFP medzi objednávatelom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „Poskytovateľ“), NFP Výzva, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
10. Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo prílohy alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je objednávatel oprávnený vrátiť ju stavebnému dozoru a stavebný dozor je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru, pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry objednávatelovi.

Článok 4. Záruka

1. Stavebný dozor poskytuje objednávatelovi záruku za kvalitu zmluvného plnenia: 60 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného záväzku.
2. Objednávatel bude reklamovať prípadné vady v písomnej forme.
3. Stavebný dozor sa zaväzuje prípadné reklamácie objednávatela vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od doručenia reklamácie, pokiaľ sa v individuálnom prípade nedohodnú inak.

Článok 5. Ukončenie zmluvy

1. Objednávatel je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
 - proti stavebnému dozoru začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - stavebný dozor vstúpil do likvidácie,
 - stavebný dozor koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávatela toto konanie a jeho následky, v určenej primeranej lehote, neodstráni,
 - stavebný dozor poruší povinnosti, ktoré pre stavebného dozoru vyplývajú z ustanovení Zmluvy, alebo z ustanovení právnych predpisov,
 - stavebný dozor poruší povinnosti podstatným spôsobom, v súlade s bodom 4 tohto článku,
 - ak stavebný dozor nebude schopný poskytnúť plnenie v súlade s touto Zmluvou.
 - ak stavebný dozor porušil svoje zmluvné záväzky podstatným spôsobom v zmluve definovaným.
 - v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
 - ak prípadné overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov v plnej výške, alebo aj vo výške len určitej časti NFP.
 - ak v čase vykonania prípadného overenia pravidiel a postupov verejného obstarávania a ich výsledku zo strany Poskytovateľa NFP už došlo k plneniu zo Zmluvy o NFP a tejto zmluvy, zmluvné strany si ponechajú dovtedy poskytnuté plnenia a Objednávatel je povinný zaplatiť stavebnému dozoru, pokiaľ tak už predtým neurobil, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzatí plnenia.
 - ak Objednávatelovi nebude poskytnutá žiadaná suma NFP v plnej výške alebo aj len časti a Objednávatel nemá iné zdroje na finančné krytie plnenia podľa tejto zmluvy.
 - ak zmluva o NFP nenadobudne účinnosť alebo bude jej platnosť riadne ukončená (napr. dohodou, odstúpením a pod.).
 - ak Objednávatel nezíska potrebné finančné zdroje na plnenie predmetu tejto zmluvy do uplynutia 1 kalendárneho roka od uzavretia tejto zmluvy.
 - v prípade iných objektívnych okolností, majúcich vplyv na plnenie zmluvy.
2. Stavebný dozor je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak objednávatel poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy na strane objednávatela, sa považuje omeškanie objednávatela s úhradou faktúry viac ako šesťdesiat (60) dní od jej splatnosti.
3. Objednávatel je oprávnený odstúpiť od Zmluvy za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, pričom za takéto podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované (3 a viac) porušenie povinností definovaných v článku 2 tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dorúčením druhej Zmluvnej strane.

5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať, ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.
6. Túto Zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tridsať (30) dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 6.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením, ako aj so zverejnením jej príloh, v centrálnom registri zmlúv, stavebný dozor súhlasí bez výhrad.
2. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou projektu z Programu Slovensko pre programové obdobie 2021 – 2027.
3. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov NFP.
4. Na kontrolu a vládny audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
5. Zmluvné strany akceptujú skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania nemôžu byť Poskytovateľom NFP vyplatené skôr, ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR, EÚ a pod.), ak si to Poskytovateľ NFP vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu NFP relevantné.
6. Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP v znení jej dodatkov, ktorú má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení podmienok:
 - a) po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP, ak proces verejného obstarávania podlieha výkonu kontroly, tj. ak Poskytovateľ NFP vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu NFP relevantné;
 - b) zverejnením tejto zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka;
 - c) po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
8. Ak proces verejného obstarávania nepodlieha kontrole v zmysle pravidiel a Zmluvy o NFP, na odkladáciu podmienku účinnosti podľa bodu písm. a) sa od počiatku hľadá ako na neplatnú a nevykonateľnú podmienku.
9. Objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, ak je v danom čase Stavebný dozor známy, inak lehoty podľa tejto zmluvy neplynú.
10. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, najmä formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a po schválení Poskytovateľa NFP, ak si to Poskytovateľ NFP vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu NFP relevantné, s výnimkou prípadov, kedy to zmluva nevyžaduje.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatočne ustanoviť ustanovenia tejto zmluvy v prípade, ak podľa zdroja financovania bude potrebné upraviť jej ustanovenia na mieru konkrétnemu programu a Zmluve o NFP.
12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a jeden rovnopis obdrží Stavebný dozor.
13. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.
14. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola dojednaná pod nátlakom, v tiesni, a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
15. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie

špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

16. Stavebný dozor vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Stavebného dozora pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto zmluvy. Stavebný dozor sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa tohto bodu zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Stavebného dozora podľa tohto bodu zmluvy ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Stavebného dozora alebo porušenie povinností podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
17. Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia.
18. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy, ak to bude pre riadne plnenie tejto zmluvy nevyhnutné alebo sa na také ustanovenie nebude od jeho počiatku vôbec prihliadať.
19. Akékoľvek dohovory, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými osobami zástupcami zmluvných strán.
20. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu a bez nutnosti uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
21. Zmluva sa uzatvára v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a stavebný dozor jedno vyhotovenie.
22. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie

V Trnave, dňa 29. 12. 2025

Špačince, dňa..... 30. DEC. 2025

Za stavebný dozor:

[Redacted signature]

Ing. Marian Remenár, konateľ

Halenárska 18
Trnava 917 01

IČO: 46 818 146
DIČ: 2023596190

Za objednávateľa:

[Redacted signature]
[Redacted stamp]
Hlavná 183/16
919 51 ŠPAČINCE

starosta obce

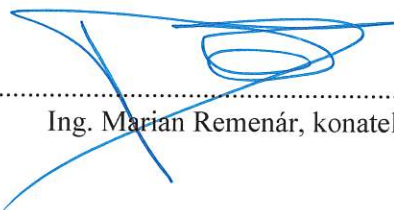
Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač:..... cm project, s.r.o., so sídlom Halenárska 9380/18, Trnava 917 01,
IČO: 46 818 146 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „**Výkon činnosti stavebného dozoru**“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);
 - **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam** údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:
- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa napr. identifikačné údaje, percento podielu/predmet subdodávky/hodnota v eurách):
- B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Trnave, dňa 29. 12. 2025


.....
Ing. Marian Remenár, konateľ